



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 13 jomada II 1429 – 17 juin 2008

151^{ème} année

N° 49

Sommaire

Lois

- Loi n° 2008-35 du 9 juin 2008**, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne au protocole facultatif à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes 1860
- Loi n° 2008-36 du 9 juin 2008**, portant approbation du retrait de la déclaration n° 1 et des réserves n° 1 et n° 3 annexées à la loi n° 91-92 du 29 novembre 1991, portant ratification de la convention des Nations Unies des droits de l'enfant..... 1860

Conseil Constitutionnel

- Avis n° 20-2008 du conseil constitutionnel**, sur un projet de loi portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne au protocole facultatif à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes 1861
- Avis n° 22-2008 du conseil constitutionnel**, sur un projet de loi portant approbation du retrait de la déclaration n° 1 et des réserves n° 1 et n° 3 annexées à la loi n° 91-92 du 29 novembre 1991, portant ratification de la convention des Nations Unies des droits de l'enfant..... 1862

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public 1863
- Nomination du secrétaire général du conseil islamique supérieur..... 1863

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

- Nomination d'un secrétaire général..... 1863
- Nomination d'un chef de service 1863

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Démission d'un interprète assermenté.....	1863
Démission d'un notaire.....	1863

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2008-2254 du 9 juin 2008 , portant ratification d'un accord cadre de coopération entre la République Tunisienne et la Principauté de Monaco.....	1863
Décret n° 2008-2255 du 9 juin 2008 , portant ratification d'une convention de coopération dans le domaine de l'information entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Soudan et de son programme exécutif pour les années 2005-2008.....	1863
Décret n° 2008-2256 du 9 juin 2008 , portant ratification d'un programme exécutif de coopération dans le domaine des affaires religieuses entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen pour les années 2008, 2009 et 2010.....	1864
Décret n° 2008-2257 du 9 juin 2008 , portant ratification d'un programme exécutif de coopération dans le domaine de la jeunesse et du sport pour les années 2008 et 2009 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen.....	1864
Décret n° 2008-2258 du 9 juin 2008 , portant ratification d'un programme exécutif de coopération dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen pour les années 2008, 2009 et 2010.....	1864
Décret n° 2008-2259 du 9 juin 2008 , portant ratification de la convention de sécurité sociale entre la République Tunisienne et la République Portugaise.....	1864

Ministère des Finances

Décret n° 2008-2260 du 9 juin 2008 , portant modification du décret n° 2007-4195 du 27 décembre 2007 accordant à la société Tuniso Andalouse de ciment blanc, les avantages fiscaux prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements.....	1865
--	------

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décrets n° 2008-2261 au n° 2008-2265 du 9 juin 2008 , portant homologation des procès-verbaux des commissions de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat aux gouvernorats de Ben Arous, Sfax, Le Kef, Kairouan et Sousse.....	1865
---	------

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Décret n° 2008-2266 du 9 juin 2008 , portant révision des limites du périmètre public irrigué de Menzel Jemil de la délégation de Menzel Jemil, au gouvernorat de Bizerte.....	1870
Décret n° 2008-2267 du 9 juin 2008 , portant changement de la vocation des parcelles de terre classées en autres zones agricoles au gouvernorat de Ariana.....	1870
Arrêtés du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 10 juin 2008, portant homologation des plans d'aménagement foncier de certains périmètres d'intervention agricole de certaines délégations aux gouvernorats de Bizerte et Kairouan.....	1871
Arrêtés du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 10 juin 2008, portant homologation des plans de réaménagement foncier de certains périmètres publics irrigués aux gouvernorats de Gabès, Mannouba, Sidi Bouzid et Gafsa.....	1873

Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Décret n° 2008-2268 du 9 juin 2008 , fixant la liste des services relevant des missions de l'office national de l'assainissement qui peuvent être concédés.....	1878
--	------

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

Octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public	1878
Maintien en activité dans le secteur public.....	1878

Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Décret n° 2008-2271 du 9 juin 2008 , portant changement de vocation d'une parcelle de terrain, sise à Gammarth-Harrouch, délégation de la Marsa, gouvernorat de Tunis, de zone verte en zone d'habitat.....	1878
--	------

Décret n° 2008-2272 du 9 juin 2008 , portant déclassement d'une parcelle de terrain sise à Sabkhet Sahline, gouvernorat de Monastir, du domaine public maritime et son incorporation au domaine privé de l'Etat	1879
--	------

Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine

Décret n° 2008-2273 du 9 juin 2008 , portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation d'une étude relative aux modes de gestion des espaces de la cité de la culture et leur exploitation, et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.....	1879
---	------

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'un directeur	1881
Nomination de chefs de service hospitalier	1881
Nomination de chefs de service	1881
Nomination d'un ingénieur en chef.....	1882
Maintien en activité dans le secteur public.....	1882
Arrêté du ministre de la santé publique du 10 juin 2008, portant délégation du droit de signature	1882
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre de la santé publique du 10 juin 2008, reconnaissant la vocation universitaire au service de biologie médicale à l'hôpital régional « Mahmoud El Matri » de l'Ariana	1882

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger

Attribution du prix du Président de la République pour l'intégration des personnes handicapés pour l'année 2007	1883
Octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public	1883

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Nomination de professeurs de l'enseignement supérieur.....	1883
Réintégration d'un professeur de l'enseignement supérieur	1884

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie

Circulaires aux banques et aux intermédiaires agréés numéros 2008-08, 2008-09 et 2008-11	1885
--	------

lois

Loi n° 2008-35 du 9 juin 2008, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne au protocole facultatif à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est approuvée, l'adhésion de la République Tunisienne au protocole facultatif à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, annexé à la présente loi et adopté le 6 octobre 1999 par l'assemblée générale des Nations Unies tenue à New York.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 9 juin 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 juin 2008.

Loi n° 2008-36 du 9 juin 2008, portant approbation du retrait de la déclaration n° 1 et des réserves n° 1 et n° 3 annexées à la loi n° 91-92 du 29 novembre 1991, portant ratification de la convention des Nations Unies des droits de l'enfant (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Est approuvé, le retrait de la déclaration n° 1 et des réserves n° 1 et n° 3 du gouvernement de la République Tunisienne et relatives à la convention des Nations Unies des droits de l'enfant.

Art. 2 – Le gouvernement de la République Tunisienne dépose auprès du secrétaire général des Nations Unies, le document de retrait de la déclaration n° 1 et des réserves n° 1 et n° 3 annexées à la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 9 juin 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 3 juin 2008.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 20-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne au protocole facultatif à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 8 mars 2008, parvenue au conseil constitutionnel le 12 mars 2008 et lui soumettant un projet de loi portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne au protocole facultatif à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,

Vu la constitution et notamment ses articles 32, 34, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne au protocole facultatif à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,

Où le rapport relatif au projet soumis et la convention objet de l'approbation,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

Considérant que le paragraphe 2 de l'article 32 de la constitution dispose, notamment, que les traités relatifs à l'organisation internationale, ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la chambre des députés,

Considérant que le protocole soumis au conseil constitutionnel a trait à l'organisation internationale, qu'il nécessite à cet effet, son approbation par la chambre des députés, par une loi,

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution,

Considérant que le projet de loi d'approbation et notamment le protocole qui lui est annexé, s'insèrent eu égard à leur contenu, dans le cadre des dispositions prévues par l'article 72 de la constitution,

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis vise l'approbation par la chambre des députés de l'adhésion de la République Tunisienne au protocole facultatif à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, conclu le 10 novembre 1999,

Considérant que le protocole soumis comprend des dispositions déterminant les procédures de réception, par le comité créé en vertu de l'article 17 de la convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de

discrimination à l'égard des femmes, des communications présentées par des particuliers ou des groupes de particuliers qui affirment être victimes d'une violation par un quelconque Etat partie d'un des droits énoncés dans la convention précitée,

Considérant que le protocole fixe les conditions de recevabilité de ces communications et notamment celles de l'épuisement de tous les recours internes et de la soumission de la communication à l'Etat partie intéressé, pour éléments de réponse,

Considérant que le protocole comporte des dispositions relatives aux mesures devant être prises par le comité pour examiner le contenu des communications qui lui sont soumises, qu'il prévoit que le comité procède à son examen à huis clos et peut inviter l'Etat partie à l'informer des mesures qu'il a prises en réponse à ses constatations et recommandations,

Considérant que le protocole comporte des dispositions en vue de le ratifier, d'y adhérer et concernant son entrée en vigueur,

Considérant que les objectifs du protocole et les mécanismes créés, s'insèrent dans le cadre des principes et des normes prévus par la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ratifiée par la loi n° 85-68 du 12 juillet 1985,

Considérant qu'il apparaît de l'examen du projet soumis que les dispositions du protocole objet de l'approbation ne sont pas contraires à la constitution et qu'elles lui sont compatibles, que le projet de loi portant approbation de l'adhésion est à cet effet conforme à la constitution,

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne au protocole facultatif à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ainsi que le protocole objet de cette approbation, ne soulèvent aucune inconstitutionnalité,

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le lundi 7 avril 2008, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hamed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brabim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 22-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation du retrait de la déclaration n° 1 et des réserves n° 1 et n° 3 annexées à la loi n° 91-92 du 29 novembre 1991, portant ratification de la convention des Nations Unies des droits de l'enfant.

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 8 mars 2008, parvenue au conseil constitutionnel le 12 mars 2008 et lui soumettant un projet de loi portant approbation du retrait de la déclaration n° 1 et des réserves n° 1 et n° 3 annexées à la loi n° 91-92 du 29 novembre 1991, portant ratification de la convention des Nations Unies des droits de l'enfant,

Vu la constitution et notamment ses articles 5, 6, 32, 34, 41, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant approbation du retrait de la déclaration n° 1 et des réserves n° 1 et n° 3 annexées à la loi n° 91-92 du 29 novembre 1991, portant ratification de la convention des Nations Unies des droits de l'enfant,

Vu le document de retrait annexé au projet soumis,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation, conformément à l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée,

Où le rapport relatif au projet soumis et au document de retrait qui lui est annexé,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

Considérant qu'il ressort du paragraphe 2 de l'article 32 de la constitution que les traités contenant des dispositions à caractère législatif, ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la chambre des députés,

Considérant que la déclaration et les deux réserves précitées qu'il est projeté de retirer contiennent des dispositions à caractère législatif, que leur retrait nécessite l'approbation de la chambre des députés, par une loi,

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la nationalité et à l'état des personnes,

Considérant que les dispositions à caractère législatif que contient la déclaration et les deux réserves concernant

la convention des Nations Unies des droits de l'enfant et qu'il est projeté de retirer, ont trait à la nationalité et à l'état des personnes,

Considérant que le projet de loi d'approbation, s'insère eu égard au contenu de la déclaration n° 1 et des réserves, qu'il est projeté de retirer, dans le cadre de la saisine obligatoire,

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis vise à approuver le retrait de la déclaration n° 1 et des réserves n° 1 et n° 3 annexées à la loi n° 91-92 du 29 novembre 1991, portant ratification de la convention des Nations Unies des droits de l'enfant,

Considérant qu'il apparaît de l'examen du projet de loi soumis et eu égard au document qui lui est annexé, aux dispositions objet de réserves dans la convention des Nations Unies des droits de l'enfant ainsi qu'aux diverses dispositions de ladite convention, que le retrait de la déclaration et des réserves précitées n'implique pas, eu égard à ses effets, la violation de la constitution, ce qui emporte la conformité de la loi d'approbation de retrait précitée à la constitution,

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant approbation du retrait de la déclaration n° 1 et des réserves n° 1 et n° 3 annexées à la loi n° 91-92 du 29 novembre 1991, portant ratification de la convention des Nations Unies des droits de l'enfant et le document y annexé ne soulèvent aucune inconstitutionnalité,

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 16 avril 2008, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faiza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hamed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

DEROGATION

Par décret n° 2008-2250 du 9 juin 2008.

Il est accordé à Monsieur Abdelbaki Hermassi, président du conseil supérieur de la communication, une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une année à compter du 13 mai 2008.

NOMINATION

Par décret n° 2008-2251 du 9 juin 2008.

Monsieur Mohamed Yakhlef, administrateur en chef, est chargé des fonctions de secrétaire général du conseil islamique supérieur au Premier ministre.

Dans cette situation, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale, conformément aux dispositions de l'article premier du décret n° 93-1449 du 5 juillet 1993.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-2252 du 11 juin 2008.

Monsieur Naceur Ben Hamed, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Ghriba.

Par décret n° 2008-2253 du 11 juin 2008.

Monsieur Mahdi Moualhi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service de l'état civil et des élections à la direction des affaires administratives et financières à la commune de Ben Arous.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

DEMISSIONS

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 10 juin 2008.

La démission de Monsieur Habib Bedoui, interprète assermenté en langue Allemande à Nabeul circonscription du tribunal de première instance de Grombalia, est acceptée pour des raisons personnelles.

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 10 juin 2008.

La démission de Monsieur Mohamed Ghazali Tabi, notaire à Tunis circonscription du tribunal de première instance dudit lieu, est acceptée pour des raisons personnelles.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2008-2254 du 9 juin 2008, portant ratification d'un accord cadre de coopération entre la République Tunisienne et la Principauté de Monaco.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord cadre de coopération entre la République Tunisienne et la Principauté de Monaco, conclu à Tunis le 6 mai 2008,

Décète :

Article premier - Est ratifié, l'accord cadre de coopération entre la République Tunisienne et la Principauté de Monaco, conclu à Tunis le 6 mai 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 juin 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2255 du 9 juin 2008, portant ratification d'une convention de coopération dans le domaine de l'information entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Soudan et de son programme exécutif pour les années 2005-2008.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la convention de coopération dans le domaine de l'information entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Soudan, conclue à Tunis le 8 octobre 2003, et son programme exécutif pour les années 2005-2008, conclu à Khartoum le 3 mai 2005.

Décète :

Article premier - Sont ratifiés, la convention de coopération dans le domaine de l'information entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Soudan, conclue à Tunis, le 8 octobre 2003, et son programme exécutif pour les années 2005-2008, conclu à Khartoum le 3 mai 2005.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 juin 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2256 du 9 juin 2008, portant ratification d'un programme exécutif de coopération dans le domaine des affaires religieuses entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen pour les années 2008, 2009 et 2010.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la convention de coopération dans le domaine de la prédication et des affaires islamiques entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen, conclue à Sanaa le 21 mai 2001,

Vu le programme exécutif de coopération dans le domaine des affaires religieuses entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen pour les années 2008-2009-2010, conclu à Tunis le 2 avril 2008.

Décrète :

Article premier - Est ratifié, le programme exécutif de coopération dans le domaine des affaires religieuses entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen pour les années 2008, 2009 et 2010, conclu à Tunis, le 2 avril 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 juin 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2257 du 9 juin 2008, portant ratification d'un programme exécutif de coopération dans le domaine de la jeunesse et du sport pour les années 2008 et 2009 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le programme exécutif de coopération dans le domaine de la jeunesse et du sport pour les années 2008 et 2009 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen, conclu à Tunis le 2 avril 2008.

Décrète :

Article premier - Est ratifié, le programme exécutif de coopération dans le domaine de la jeunesse et du sport pour les années 2008 et 2009 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen, conclu à Tunis le 2 avril 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 juin 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2258 du 9 juin 2008, portant ratification d'un programme exécutif de coopération dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen pour les années 2008, 2009 et 2010.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord culturel, technique et sur l'information entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen, conclu à Tunis le 21 octobre 1983,

Vu le programme exécutif de coopération dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen pour les années 2008, 2009 et 2010, conclu à Tunis le 2 avril 2008.

Décrète :

Article premier - Est ratifié, le programme exécutif de coopération dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Yémen pour les années 2008, 2009 et 2010, conclu à Tunis le 2 avril 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 juin 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2259 du 9 juin 2008, portant ratification de la convention de sécurité sociale entre la République Tunisienne et la République Portugaise.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2008-28 du 2 mai 2008, portant approbation de la convention de sécurité sociale entre la République Tunisienne et la République Portugaise,

Vu la convention de sécurité sociale entre la République Tunisienne et la République Portugaise, conclue à Tunis le 9 novembre 2006.

Décrète :

Article premier - Est ratifiée, la convention de sécurité sociale entre la République Tunisienne et la République Portugaise, conclue à Tunis le 9 novembre 2006.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 juin 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2008-2260 du 9 juin 2008, portant modification du décret n° 2007-4195 du 27 décembre 2007 accordant à la société Tuniso Andalouse de ciment blanc, les avantages fiscaux prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article 52 tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, portant fixation des attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu le décret n° 2007-4195 du 27 décembre 2007, accordant à la société Tuniso Andalouse de ciment blanc, les avantages fiscaux prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 18 juin 2007 et du 27 mars 2008,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Est abrogé, l'article premier du décret n° 2007-4195 du 27 décembre 2007 et remplacé par ce qui suit :

Article premier (nouveau) - La société Tuniso Andalouse de ciment blanc bénéficie de l'exonération des droits de douane et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des équipements dont la valeur ne dépasse pas 91,4 millions de dinars, figurant à la liste annexée au présent décret et nécessaires à la réalisation de l'extension de l'unité de production de ciment blanc sise à Feriana.

Art. 2 - Le ministre des finances et le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 juin 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2008-2261 du 9 juin 2008, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Ben Arous (délégation d'El M'hamdia).

Le Président de la République

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels telle que modifiée et complétée par les textes ultérieurs (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 91-1271 du 27 août 1991, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans certaines délégations du gouvernorat de Ben Arous,

Vu le décret n° 91-1496 du 21 octobre 1991, relatif au report des opérations de reconnaissances et de délimitations dans le gouvernorat de Ben Arous,

Vu le décret n° 93-1070 du 3 mai 1993, relatif à l'étendue des opérations de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat aux autres délégations du gouvernorat de Ben Arous,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Ben Arous en date des 14 juillet et 29 novembre 2007 et 12 février 2008.

Décète :

Article premier - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Ben Arous (délégation d'El M'hamdia) indiqués aux plan annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m²	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia - Délégation d'El M'hamdia	185	31811
2	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia - Délégation d'El M'hamdia	87	31812
3	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia - Délégation d'El M'hamdia	100	31813
4	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia - Délégation d'El M'hamdia	107	31814
5	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia - Délégation d'El M'hamdia	109	31815
6	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia - Délégation d'El M'hamdia	119	31818
7	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia - Délégation d'El M'hamdia	196	31820
8	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia - Délégation d'El M'hamdia	221	31821
9	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia - Délégation d'El M'hamdia	155	31822
10	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia - Délégation d'El M'hamdia	103	31827
11	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia - Délégation d'El M'hamdia	216	31828
12	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia - Délégation d'El M'hamdia	64	31829
13	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia - Délégation d'El M'hamdia	46	32906
14	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia - Délégation d'El M'hamdia	82	32910
15	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia - Délégation d'El M'hamdia	328	32909
16	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia - Délégation d'El M'hamdia	410	33824
17	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia - Délégation d'El M'hamdia	120	34446
18	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia - Délégation d'El M'hamdia	674	34482
19	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia - Délégation d'El M'hamdia	336	34483
20	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia - Délégation d'El M'hamdia	72	34484
21	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia - Délégation d'El M'hamdia	132	34486
22	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia - Délégation d'El M'hamdia	19	31817
23	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia - Délégation d'El M'hamdia	160	31819

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 juin 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2262 du 9 juin 2008, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sfax (délégations de Djebeniana, Menzel Chaker, Sfax Medina, Sfax Sud et Sakiet Eddaïer).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, telle que modifiée et complétée par les textes ultérieurs (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 96-1494 du 2 septembre 1996, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Sfax,

Vu le décret n° 96-2039 du 23 octobre 1996, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Sfax,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sfax en date des 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2007 et 30 janvier, 28 février et 31 mars 2008.

Décète :

Article premier - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sfax (délégations de Djebeniiana, Menzel Chaker, Sfax Medina, Sfax Sud et Sakiet Eddaïer) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m ²	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur d'El Ajengua - Délégation de Djebeniiana	893571	30461
2	Sans nom	Secteur d'El Ajengua - Délégation de Djebeniiana	470489	30462
3	Sans nom	Secteur d'El Ajengua - Délégation de Djebeniiana	616354	30463
4	Sans nom	Secteur d'El Ajengua - Délégation de Djebeniiana	789687	30464
5	Sans nom	Secteur de Boujarbouâ - Délégation de Menzel Chaker	9453	30467
6	Sans nom	Secteur d'Ellouza - Délégation de Djebeniiana	22290	30482
7	Sans nom	Secteur de la Médina - Délégation de Sfax Médina	90	30483
8	Sans nom	Secteur de Boujarbouâ - Délégation de Menzel Chaker	2800	30487
9	Sans nom	Secteur d'El Ajengua - Délégation de Djebeniiana	361239	31652
10	Sans nom	Secteur d'El Ajengua - Délégation de Djebeniiana	306379	31653
11	Sans nom	Secteur d'El Ajengua - Délégation de Djebeniiana	660057	31654
12	Sans nom	Secteur d'El Ajengua - Délégation de Djebeniiana	493861	31655
13	Sans nom	Secteur d'El Ain - Délégation de Sfax Sud	393	23278
14	Sans nom	Secteur de la Médina - Délégation de Sfax Médina	198	30468
15	Sans nom	Secteur d'El Ajengua - Délégation de Djebeniiana	1156240	33854
16	Sans nom	Secteur d'El Aouabed - Délégation de Sfax Sud	1666	33859
17	Sans nom	Secteur de Sidi Mansour - Délégation de Sakiet Eddaïer	9609	34754
18	Sans nom	Secteur de Sidi Mansour - Délégation de Sakiet Eddaïer	1683	34755

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 juin 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2263 du 9 juin 2008, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat du Kef (délégation du Sers).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels telle que modifiée et complétée par les textes ultérieurs (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 96-1495 du 2 septembre 1996, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat du Kef,

Vu le décret n° 96-2040 du 23 octobre 1996, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat du Kef,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat du Kef en date des 11, 12, 18 et 19 juin et 2 juillet 2007.

Décète :

Article premier - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat du Kef (délégation du Sers) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m²	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur du Sers Nord - Délégation du Sers	953	13925
2	Sans nom	Secteur du Sers Nord - Délégation du Sers	1027	15416
3	Sans nom	Secteur du Sers Nord - Délégation du Sers	256	13931
4	Sans nom	Secteur du Sers Nord - Délégation du Sers	721	15418
5	Sans nom	Secteur du Sers Nord - Délégation du Sers	1259	15427
6	Sans nom	Secteur du Sers Nord - Délégation du Sers	2228	15425
7	Sans nom	Secteur du Sers Nord - Délégation du Sers	453	15419
8	Sans nom	Secteur du Sers Nord - Délégation du Sers	1121	15426
9	Sans nom	Secteur du Sers Nord - Délégation du Sers	209	15428
10	Sans nom	Secteur du Sers Nord - Délégation du Sers	226	15429
11	Sans nom	Secteur du Sers Nord - Délégation du Sers	229	15430
12	Sans nom	Secteur du Sers Nord - Délégation du Sers	266	15431
13	Sans nom	Secteur du Sers Nord - Délégation du Sers	284	15432
14	Sans nom	Secteur du Sers Nord - Délégation du Sers	1034	15417
15	Sans nom	Secteur du Sers Nord - Délégation du Sers	95	13924

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 juin 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2264 du 9 juin 2008, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le gouvernorat de Kairouan (délégation de Nasrallah).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels telle que modifiée et complétée par les textes ultérieurs (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 93-1835 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Kairouan,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Kairouan en date des 10 avril et 10 octobre et 14 novembre 2007 et 20 février 2008.

Décète :

Article premier - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Kairouan (délégation de Nasrallah), indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m ²	N° T.P.D
1	Ejjoua II	Secteur d'El Kabbara - Délégation de Nasrallah	294587	17572
2	Sans nom	Secteur des Environs de Nasrallah - Délégation de Nasrallah	28652	33036
3	Parcelle El M'nassir	Secteur des Environs de Nasrallah - Délégation de Nasrallah	68932	33470
4	Parcelle El Brahmia II	Secteur d'El Manara - Délégation de Nasrallah	22054	34279

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 juin 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2265 du 9 juin 2008, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sousse (délégations de Sousse Sidi Abdelhamid et Hergla).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, telle que modifiée et complétée par les textes ultérieurs (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 93-1836 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Sousse,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sousse en date du 4 février 2008.

Décète :

Article premier - Sont homologués les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sousse (délégations de Sousse Sidi Abdelhamid et Hergla) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m²	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Mohamed Maârouf - Délégation de Sousse Sidi Abdelhamid	307	29225
2	Sans nom	Secteur de Hergla - Délégation de Hergla	2386	40021
3	Sans nom	Secteur d'Ibn Khaldoun - Délégation de Sousse Sidi Abdelhamid	57	40023
4	Sans nom	Secteur d'Ibn Khaldoun - Délégation de Sousse Sidi Abdelhamid	474	40024

Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 juin 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Décret n° 2008-2266 du 9 juin 2008, portant révision des limites du périmètre public irrigué de Menzel Jemil de la délégation de Menzel Jemil, au gouvernorat de Bizerte.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu le décret n° 2001-306 du 23 janvier 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à Menzel Jemil,

Vu le décret n° 2003-1143 du 19 mai 2003, portant révision des limites du périmètre public irrigué de Menzel Jemil,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 31 octobre 2007,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Sont modifiées, les limites du périmètre public irrigué de Menzel Jemil de la délégation de Menzel Jemil, au gouvemorat de Bizerte, délimité par un liseré rouge, et ce, par la soustraction d'une parcelle de terre faisant partie du titre foncier n° 133405 d'une superficie de 8950m², indiqué par un liseré vert, conformément au plan indiqué à l'extrait de carte au 1/25.000 annexé au présent décret, et ce, pour l'extension d'un projet industrielle.

Art. 2 - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 juin 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2267 du 9 juin 2008, portant changement de la vocation des parcelles de terre classées en autres zones agricoles au gouvernorat de Ariana.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique et notamment son articles 8 bis,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et la loi n° 2005-71 du 4 août 2005,

Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,

Vu le décret n° 85-685 du 27 avril 1985, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Ariana,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu le décret n° 2008-390 du 11 février 2008, fixant les critères déterminant le caractère d'intérêt national des installations à construire sur des terres agricoles domaniales classées hors zones d'interdiction et de sauvegarde et la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative nationale chargée d'émettre son avis sur le changement de la vocation des terres concernées,

Vu l'avis de la commission technique consultative nationale des terres agricoles chargée d'émettre son avis sur le changement de la vocation des terres agricoles domaniales classées hors zones d'interdiction et de sauvegarde, consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 14 mai 2008,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est changée, la vocation des parcelles des terres agricoles, classées en autres zones agricoles d'une superficie totale de 36 ha 34 ares 41ca composées de :

- la parcelle n° 6, d'une contenance de 21ha 88 ares, faisant partie du titre foncier n° 95038,
- la parcelle n° 8, d'une contenance de 2ha 29 ares 20ca, faisant partie du titre foncier n° 95038,
- la parcelle n° 9, d'une contenance de 5ha 42 ares 10ca, faisant partie du titre foncier n° 95038,
- la parcelle n° 26, d'une contenance de 6ha 68 ares 33ca, faisant partie du titre foncier n° 95038,
- la parcelle n° 32, d'une contenance de 6 ares 78ca faisant partie du titre foncier n° 95038.

Sises dans la région d'Ennahli à la délégation de Kalâat El Andalous du gouvernorat de Ariana, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'un complexe technologique pour l'assistance à distance orientée pour l'étranger « Tunis Tech-Shore ».

Art. 2 - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 juin 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 10 juin 2008, portant homologation des plans d'aménagement foncier du périmètre d'intervention agricole d'Ouled Ghanem extension de la délégation de Joumine, au gouvernorat de Bizerte.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 9 mai 2005, portant création d'un périmètre d'intervention foncière agricole à Ouled Ghanem et ouverture des opérations d'aménagement foncier dans ce périmètre,

Vu l'arrêté du 21 novembre 2005, portant extension du périmètre d'intervention foncière agricole d'Ouled Ghanem et ouverture des opérations d'aménagement foncier dans ce périmètre,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Bizerte, le 17 juillet 2007.

Arrête :

Article premier - Sont homologués, les plans d'aménagement foncier du périmètre d'intervention foncière agricole d'Ouled Ghanem extension de la délégation de Joumine, au gouvernorat de Bizerte annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises à l'aménagement foncier existant au moment de l'application de l'aménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre de l'aménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juin 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 10 juin 2008, portant homologation du plan d'aménagement foncier du périmètre d'intervention agricole de Fom Ennaguech de la délégation de Haffouz, au gouvernorat de Kairouan.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 8 avril 2006, portant création d'un périmètre d'intervention foncière agricole à Fom Ennaguech et ouverture des opérations d'aménagement foncier dans ce périmètre,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Kairouan le 30 octobre 2007.

Arrête :

Article premier - Est homologué, le plan d'aménagement foncier du périmètre d'intervention foncière agricole de Fom Ennaguech de la délégation de Haffouz au gouvernorat de Kairouan annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises à l'aménagement foncier existant au moment de l'application de l'aménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre de l'aménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juin 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 10 juin 2008, portant homologation des plans d'aménagement foncier du périmètre d'intervention agricole d'Ouled El Issaoui et Fom Ennaguech extension (1^{ère} tranche) de la délégation de Haffouz, au gouvernorat de Kairouan.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 12 septembre 2006, portant création d'un périmètre d'intervention foncière agricole à Ouled El Issaoui et Fom Ennaguech extension et ouverture des opérations d'aménagement foncier dans ce périmètre,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Kairouan le 30 octobre 2007.

Arrête :

Article premier - Sont homologués, les plans d'aménagement foncier du périmètre d'intervention foncière agricole d'Ouled El Issaoui et Fom Ennaguech extension (1^{er} tranche) de la délégation de Haffouz, au gouvernorat de Kairouan annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises à l'aménagement foncier existant au moment de l'application de l'aménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre de l'aménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juin 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 10 juin 2008, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Bir Mahjoub (1^{er} tranche) de la délégation de Ghannouch, au gouvernorat de Gabès.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2003-2544 du 9 décembre 2003, portant création d'un périmètre public irrigué à Bir Mahjoub,

Vu l'arrêté du 16 avril 2004, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Bir Mahjoub,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Gabès le 29 juin 2007.

Arrête :

Article premier - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Bir Mahjoub (1^{er} tranche) de la délégation de Ghannouch, au gouvernorat de Gabès annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises à l'aménagement foncier existant au moment de l'application de l'aménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juin 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 10 juin 2008, portant homologation du plan de réaménagement foncier du secteur d'Oued Ellil relevant du périmètre de la basse vallée de la Medjerda de la délégation d'Oued Ellil, au gouvernorat de Mannouba.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 1^{er} juillet 2005, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre d'Oued Ellil,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Mannouba le 19 juillet 2007.

Arrête :

Article premier - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du secteur d'Oued Ellil relevant du périmètre de la basse vallée de la Medjerda de la délégation d'Oued Ellil, au gouvernorat de Mannouba.

Art. 2 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juin 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 10 juin 2008, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Ouled Amor de la délégation de Sidi Bouzid Est, au gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2007-242 du 5 février 2007, portant création d'un périmètre public irrigué à Ouled Amor,

Vu l'arrêté du 17 avril 2007, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Ouled Amor,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Sidi Bouzid le 23 novembre 2007.

Arrête :

Article premier - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Ouled Amor de la délégation de Sidi Bouzid Est, au gouvernorat de Sidi Bouzid annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises à l'aménagement foncier existant au moment de l'application de l'aménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3- Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juin 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 10 juin 2008, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Errabta de la délégation de Sidi Ali Ben Aoun, au gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2007-184 du 29 janvier 2007, portant création d'un périmètre public irrigué à Errabta,

Vu l'arrêté du 17 mars 2007, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Errabta,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernement de Sidi Bouzid le 23 novembre 2007.

Arrête :

Article premier - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Errabta de la délégation de Sidi Ali Ben Aoun, au gouvernement de Sidi Bouzid annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises à l'aménagement foncier existant au moment de l'application de l'aménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juin 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 10 juin 2008, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Horchene de la délégation de Sidi Ali Ben Aoun, au gouvernement de Sidi Bouzid.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2007-183 du 29 janvier 2007, portant création d'un périmètre public irrigué à Horchene,

Vu l'arrêté du 17 mars 2007, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Horchene,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernement de Sidi Bouzid le 23 novembre 2007.

Arrête :

Article premier - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Horchene de la délégation de Sidi Ali Ben Aoun, au gouvernement de Sidi Bouzid annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises à l'aménagement foncier existant au moment de l'application de l'aménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juin 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 10 juin 2008, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Lezirg de la délégation de Jelma, au gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2007-182 du 29 janvier 2007, portant création d'un périmètre public irrigué à Lezirg,

Vu l'arrêté du 17 mars 2007, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Lezirg,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Sidi Bouzid le 23 novembre 2007.

Arrête :

Article premier - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Lezirg de la délégation de Jelma, au gouvernorat de Sidi Bouzid annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises à l'aménagement foncier existant au moment de l'application de l'aménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juin 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 10 juin 2008, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Karya 2 de la délégation de Sidi Aïche, au gouvernorat de Gafsa.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2006-30 du 3 janvier 2006, portant création d'un périmètre public irrigué à Karya 2,

Vu l'arrêté du 7 mars 2006, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Karya 2,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Gafsa le 7 décembre 2007.

Arrête :

Article premier - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Karya 2 de la délégation de Sidi Aïche, au gouvernorat de Gafsa annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises à l'aménagement foncier existant au moment de l'application de l'aménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juin 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 10 juin 2008, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Ouled Amor Rouched de la délégation de Belkhir, au gouvernorat de Gafsa.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2006-28 du 3 janvier 2006, portant création d'un périmètre public irrigué à Ouled Amor Rouched,

Vu l'arrêté du 7 mars 2006, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Ouled Amor Rouched,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Gafsa le 15 janvier 2008.

Arrête :

Article premier - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Ouled Amor Rouched de la délégation de Belkhir, au gouvernorat de Gafsa annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises à l'aménagement foncier existant au moment de l'application de l'aménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3 - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juin 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*
Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 10 juin 2008, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Ouled Omrane de la délégation de Gafsa Nord, au gouvernorat de Gafsa.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2006-27 du 3 janvier 2006, portant création d'un périmètre public irrigué à Ouled Omrane,

Vu l'arrêté du 7 mars 2006, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Ouled Omrane,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Gafsa le 7 décembre 2007.

Arrête :

Article premier - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Ouled Omrane de la délégation de Gafsa Nord, au gouvernorat de Gafsa annexé au présent arrêté.

Article 2 - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juin 2008.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

Décret n° 2008-2268 du 9 juin 2008, fixant la liste des services relevant des missions de l'office national de l'assainissement qui peuvent être concédés.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l'office national de l'assainissement, telle que complétée par la loi n° 2007-35 du 4 juin 2007 et notamment son article 2 (deuxième alinéa),

Vu la loi n° 2008-23 du 1^{er} avril 2008, relative au régime des concessions,

Vu le décret n° 95-1139 du 28 juin 1995, portant organisation administrative et financière de l'office national de l'assainissement,

Vu le décret n° 2005-2933 du 1^{er} novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l'environnement et du développement durable,

Vu le décret n° 2005-3280 du 19 décembre 2005, fixant les conditions et les procédures d'octroi de la concession de financement, de réalisation et d'exploitation des ouvrages d'assainissement à des personnes privées,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Peuvent faire l'objet d'une concession, les services relevant des missions de l'office national de l'assainissement et relatifs :

- à la réutilisation des eaux usées traitées,

- à la valorisation des boues et des biogaz des stations d'épuration.

Art. 2 - Le ministre de l'environnement et du développement durable est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 juin 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

DEROGATION

Par décret n° 2008-2269 du 9 juin 2008.

Il est accordé à Monsieur Mohamed Moncef Boussen une dérogation d'exercer dans le secteur public pour une année, à compter du 1^{er} juillet 2008.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-2270 du 9 juin 2008.

Monsieur Tarzi Braham Bechir est maintenu en activité dans le secteur public pour une année, à compter du 1^{er} juillet 2008.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

Décret n° 2008-2271 du 9 juin 2008, portant changement de vocation d'une parcelle de terrain, sise à Gammarth-Harrouch, délégation de la Marsa, gouvernorat de Tunis, de zone verte en zone d'habitat.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005 et notamment son article 20,

Vu le décret du 6 avril 1912, portant création de la commune de la Marsa,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92 - 248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et par le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 2005-3399 du 26 décembre 2005, portant approbation de la révision du plan d'aménagement urbain de la commune de La Marsa (gouvernorat de Tunis),

Vu la délibération du conseil municipal de la Marsa réuni le 24 mai 2008,

Vu l'avis du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - La vocation de la parcelle de terrain couvrant une superficie de 7000m² issue du titre foncier n° 223/44450 Tunis, sise à Gammarth-Harrouch, délégation de la Marsa, gouvernorat de Tunis et délimitée par un liseré vert sur le plan annexé au présent décret, est changée de zone verte en zone d'habitat.

Art. 2 - Le règlement d'urbanisme relatif à la zone affectée «UPa 2», tel qu'il a été défini par le plan d'aménagement urbain de la commune de la Marsa approuvé par le décret n° 2005-3399 du 26 décembre 2005, est applicable à la parcelle de terrain sus-indiquée.

Art. 3 - La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et le ministre de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 juin 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-2272 du 9 juin 2008, portant déclassement d'une parcelle de terrain sise à Sabkhet Sahline, gouvernorat de Monastir, du domaine public maritime et son incorporation au domaine privé de l'Etat.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret du 18 juin 1918, sur la gestion et l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment son article premier,

Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime, telle qu'elle a été modifiée par la loi n°2005-33 du 4 avril 2005 et notamment son article 16,

Vu le décret du 17 octobre 1899, portant délimitation des limites du domaine public sur les rives de la Sebkhah de Sahline,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est déclassée du domaine public maritime pour être incorporée au domaine privé de l'Etat, la parcelle de terrain sise à Sabkhet Sahline, gouvernorat de Monastir, teintée en vert sur le plan annexé au présent décret, d'une superficie de (53h 56a 43ca).

Art 2 - Les limites de la parcelle déclassée sont fixées par les bornes :

DPM120- DPM121- DPM64- DPM65- DPM66 - DPM67 - DPM68 - DPM69- DPM125 - DPM124 - DPM123 - DPM122 et DPM120.

Art 3 - Les nouvelles limites du domaine public maritime de Sabkhet Sahline au niveau de la parcelle de terrain déclassée sont fixées par les bornes :

DPM120 - DPM122 - DPM123-DPM124 - DPM125 - DPM69.

Art 4 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 juin 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

Décret n° 2008-2273 du 9 juin 2008, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation d'une étude relative aux modes de gestion des espaces de la cité de la culture et leur exploitation, et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant les plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, relatif à l'organisation du ministère de la culture, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003,

Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Il est créé, au sein du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, une unité de gestion par objectifs pour la réalisation d'une étude relative aux modes de gestion des espaces de la cité de la culture et leur exploitation, placée sous l'autorité du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.

Art. 2 - Les missions de l'unité de gestion par objectifs créée par l'article premier du présent décret, consistent en ce qui suit :

- superviser la réalisation d'une étude relative aux meilleures modes de gestion des espaces de la cité de la culture et leur meilleure exploitation,

- élaborer les termes de référence, les cahiers des charges et tous les documents administratifs et techniques nécessaires au choix d'un bureau d'études qui se chargera de l'élaboration de l'étude, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

- présenter les suggestions et les propositions relatives au choix du bureau qui se chargera de la réalisation de l'étude et assurer le suivi de l'exécution de ses engagements,

- coordonner avec les services administratifs du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine afin de garantir la réalisation de l'étude par le bureau concerné dans les meilleures conditions,

- étudier et donner l'avis sur les suggestions et les programmes inclus dans l'étude et sur les modes adéquats à leur réalisation,

- étudier toute autre question liée aux attributions de l'unité de gestion par objectifs dont le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine juge utile de lui soumettre.

Art. 3 - La durée de la réalisation des missions de l'unité de gestion par objectifs est fixée à une année à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent décret, elle se compose des étapes suivantes :

- **première étape** : sa durée est fixée à quatre mois à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent décret au cours de laquelle, l'unité de gestion par objectifs se charge :

- d'élaborer les cahiers des charges relatifs à l'étude à réaliser, qui déterminent notamment, l'objet de l'étude, ses étapes, les objectifs visés et toutes les règles techniques et les conditions administratives et financières nécessaires au choix du bureau d'études qui se chargera de l'élaboration de l'étude relative aux modes de gestion de la cité de la culture et leur exploitation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

- de veiller à l'accomplissement des procédures nécessaires au choix du bureau d'études qui se chargera de l'élaboration de l'étude conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

- **deuxième étape** : sa durée est fixée à six mois à partir de la date de la fin de la première étape, au cours de laquelle l'unité se charge :

- de suivre l'avancement de la réalisation de l'étude et de coordonner avec le bureau d'études concerné afin de garantir l'exécution de ses engagements dans les meilleures conditions,

- d'assurer l'accomplissement des préparations et des procédures nécessaires à la présentation de l'étude à l'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

- **troisième étape** : sa durée est fixée à deux mois à partir de la date de la fin de la deuxième étape, au cours de laquelle l'unité se charge :

- d'établir un rapport final relatif à l'étude réalisée comportant notamment, une description des principales étapes de son élaboration, un résumé de son contenu et les suggestions relatives aux modes adéquats pour la concrétisation des recommandations et des programmes prévus par l'étude,

- d'organiser une série de rencontres et de réunions avec les responsables des différentes administrations et structures concernées visant à expliquer le contenu de l'étude élaborée et les meilleures modalités de son exploitation.

Art. 4 - Les travaux de l'unité de gestion par objectifs sont évalués conformément aux critères suivants :

- le degré de respect des délais de la réalisation des missions de l'unité de gestion par objectifs et de ses étapes et les efforts entrepris pour les réduire,

- le coût de la réalisation des missions de l'unité de gestion par objectifs et les efforts déployés pour le réduire,

- les difficultés rencontrées lors de la réalisation des missions de l'unité de gestion par objectifs et les actions entreprises pour les surmonter,

- le système de suivi et d'évaluation propre à l'unité de gestion par objectifs et son efficacité dans la détermination des données relatives au rythme de réalisation de ses missions.

Art. 5 - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation d'une étude relative aux modes de gestion des espaces de la cité de la culture et leur exploitation, comprend les deux emplois fonctionnels suivants :

- le chef de l'unité : il a emploi et avantages de directeur général d'administration centrale et il est chargé :

- de diriger l'unité et de veiller à la réalisation de ses missions,

- d'étudier les aspects relatifs aux activités culturelles et artistiques de la cité de la culture et de présenter les suggestions et les propositions visant à trouver les meilleurs modes pour garantir une meilleure exploitation des espaces culturels et artistiques de la cité, conformément aux objectifs attendus d'elle et aux normes et aux règles nationales et mondiales adoptées dans ce domaine,

- d'étudier les questions liées à la détermination des besoins de la cité de la culture quant aux ressources humaines dans les différentes spécialités artistiques, d'animation, techniques et administratives, et de présenter les suggestions et les propositions visant à élaborer des programmes de formation et de recrutement à même de répondre aux besoins de la cité de la culture en terme de compétences nécessaires dans les meilleures conditions, et de détecter les opportunités de partenariat et de coopération adéquates dans ce domaine,

- d'assurer le suivi technique, administratif et financier pour la réalisation des missions de l'unité,

— le directeur du marketing et de la gestion commerciale et financière : il a emploi et avantages de directeur d'administration centrale et il est chargé d'étudier et de suivre les questions relatives au marketing et à la gestion commerciale et financière des espaces de la cité de la culture.

Art. 6 - Il est créé au sein du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, une commission présidée par le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine ou son représentant chargée du suivi et de l'évaluation de la réalisation des missions de l'unité de gestion par objectifs conformément aux critères fixés à l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.

Les missions du secrétariat de la commission sont assurées par un cadre du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, désigné par le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.

La commission se réunit sur convocation de son président au moins tous les trois mois et chaque fois que nécessaire. Elle ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié de ses membres au moins.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Art. 7 - Le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine soumet à la fin de la mission de l'unité de gestion par objectifs, un rapport au Premier ministre sur l'activité de l'unité conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8 - Le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 juin 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-2274 du 10 juin 2008.

Madame Monia Ben Fekih épouse Souissi, administrateur, est chargée des fonctions de directeur des affaires financières et de la comptabilité à l'hôpital Sahloul de Sousse.

Par décret n° 2008-2275 du 9 juin 2008.

Le docteur El Ajmi El Chaouch, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service des opérations aseptique à l'hôpital Sahloul de Sousse.

Par décret n° 2008-2276 du 9 juin 2008.

Le docteur Fatma Tritar épouse Cherif, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargée des fonctions de chef de service de pneumologie « C » à l'hôpital Abderrahmen Mami de pneumo-phthisiologie de l'Ariana.

Par décret n° 2008-2277 du 10 juin 2008.

Le docteur Sami Krimi, médecin spécialiste de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service de médecine légale à l'hôpital régional « Mohamed Ben Sassi » de Gabès.

Par décret n° 2008-2278 du 10 juin 2008.

Madame Selma Besbes épouse Hammami, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service de l'admission à la sous-direction de l'admission à la direction de la gestion des affaires des malades à l'hôpital Habib Bourguiba de Sfax.

Par décret n° 2008-2279 du 10 juin 2008.

Madame Chedia Mejri, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service des affaires juridiques et du contentieux à l'institut national de neurologie.

Par décret n° 2008-2280 du 10 juin 2008.

Monsieur Mounir Elkamel, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service du personnel, des affaires administratives, de la formation et de l'action sociale, à la sous-direction des ressources humaines à l'institut Hédi Rais d'ophtalmologie.

Par décret n° 2008-2281 du 10 juin 2008.

Mademoiselle Moufida Torjmane, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service de la facturation à la sous-direction de la facturation à la direction de la gestion des affaires des malades à l'hôpital la Rabta de Tunis.

Par décret n° 2008-2282 du 10 juin 2008.

Mademoiselle Abir Mallouli, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service de la formation à la sous-direction de la formation et de l'action sociale à la direction des ressources humaines à l'hôpital Sahloul de Sousse.

Par décret n° 2008-2283 du 10 juin 2008.

Madame Dalila Chaouch, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service des achats à la sous-direction de l'approvisionnement à l'hôpital Sahloul de Sousse.

Par décret n° 2008-2284 du 10 juin 2008.

Monsieur Abdelmajid Ouni, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service des affaires juridiques et du contentieux à l'hôpital Sahloul de Sousse.

Par décret n° 2008-2285 du 10 juin 2008.

Madame Houyem Hafsa, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service du budget à la sous-direction des affaires financières et de la comptabilité à la direction des affaires financières et de la comptabilité à l'hôpital Sahloul de Sousse.

Par décret n° 2008-2286 du 10 juin 2008.

Monsieur Mourad Achouri, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service de la facturation à la sous-direction de l'admission et de la facturation à la direction de la gestion des affaires des malades à l'hôpital Sahloul de Sousse.

Par décret n° 2008-2287 du 9 juin 2008.

Madame Sonia Khayat et Monsieur Mohamed Feki, ingénieurs en chef, sont nommés dans le grade d'ingénieur général au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-2288 du 9 juin 2008.

Monsieur Chedli Baccouche, professeur hospitalo-universitaire en médecine dentaire, chargé des fonctions de chef de service de médecine dentaire à l'hôpital « Farhat Hached » de Sousse, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} juin 2008.

Par décret n° 2008-2289 du 9 juin 2008.

Le docteur Chelli Hela, professeur hospitalo-universitaire en médecine chargée des fonctions de chef de service au centre de maternité et de néonatalogie de Tunis, est maintenue en activité pour une période d'une année après l'âge de 60 ans, à compter du 1^{er} juin 2008.

Arrêté du ministre de la santé publique du 10 juin 2008, portant délégation du droit de signature.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-746 du 13 mars 2006 et le décret n° 2007-3017 du 27 novembre 2007,

Vu le décret n° 2007-2276 du 4 septembre 2007, portant nomination de Monsieur Mondher Znaïdi, ministre de la santé publique,

Vu le décret n° 2008-1696 du 22 avril 2008, chargeant Monsieur Mohamed Ben Laïba, des fonctions de directeur général de la santé publique au ministère de la santé publique.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 1^{er} du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, le ministre de la santé publique délègue au docteur Mohamed Ben Laïba, directeur général de la santé publique, le droit de signature de tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le docteur Mohamed Ben Laïba est autorisé à déléguer son droit de signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » placés sous son autorité, et ce, selon les conditions prévues par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 juin 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Znaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre de la santé publique du 10 juin 2008, reconnaissant la vocation universitaire au service de biologie médicale à l'hôpital régional « Mahmoud El Matri » de l'Ariana.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et le ministre la santé publique,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 13,

Vu le décret n° 2002-846 du 17 avril 2002, fixant les critères de classement des structures sanitaires publiques et notamment son article 15,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre de la santé publique du 22 octobre 2007 reconnaissant le caractère universitaire au service de laboratoire de biologie à l'hôpital régional « Mahmoud El Matri » de l'Ariana.

Arrêtent :

Article premier - Le service de biologie médicale à l'hôpital régional « Mahmoud El Matri » de l'Ariana est reconnu à vocation universitaire.

Art. 2 - Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et le ministre de la santé publique du 22 octobre 2007 susvisé.

Tunis, le 10 juin 2008.

Le ministre de la santé publique

Mondher Zenaïdi

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche
scientifique et de la technologie*

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POUR L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES

Par décret n° 2008-2290 du 9 juin 2008.

Le prix du Président de la République pour l'intégration des personnes handicapées pour l'année 2007 est attribué à l'association d'aide aux grands handicapés à domicile à Tunis et la section de Sfax de l'association tunisienne d'aide aux sourds.

DEROGATION

Par décret n° 2008-2291 du 9 juin 2008.

Il est accordé à monsieur Mohamed Salah Kasmi, administrateur général hors classe à la caisse nationale de sécurité sociale, une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une année, à compter du 1^{er} juin 2008.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-2292 du 9 juin 2008.

Les maîtres de conférences dont les noms suivent sont nommés professeurs de l'enseignement supérieur conformément au tableau suivant :

Noms et prénoms	Affectation	Discipline	Date de la nomination
Habib Aouadi	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis	Langue, lettres et civilisation arabes	22/08/2007
Mohamed Chakroun	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis	Langue, lettres et civilisation arabes	22/08/2007
Yahia Ghoul	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis	Histoire	25/10/2007
Moncef Ouannes	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis	Sociologie	29/10/2007
Othman Ben Fadhel	Institut supérieur de gestion de Tunis	Droit privé et sciences criminelles	03/11/2007
Mohamed Ali Echargui	Ecole supérieure des sciences et techniques de Tunis	Physique	18/11/2007
Slaheddine Krichene	Institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Tunis	Physique	18/11/2007
Khelil Guezguez	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis	Psychologie	15/12/2007
Abdelwahed Omri	Institut supérieur de gestion de Tunis	Méthodes financières et comptabilité	24/12/2007

Par décret n° 2008-2293 du 9 juin 2008.

Les maîtres de conférences dont les noms suivent sont nommés professeurs de l'enseignement supérieur conformément au tableau suivant :

Prénom et nom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Olfa Youssef Khedher	Institut supérieur des langues de Tunis	Langue, lettres et civilisation arabes	22/08/2007
Mohamed Haddad	Institut supérieur des langues de Tunis	Langue, lettres et civilisation arabes	22/08/2007
Mahmoud Mosfar	Institut supérieur des langues de Tunis	Langue, lettres et civilisation arabes	22/08/2007
Mokhtar Kouki	Ecole supérieure de statistique et d'analyse de l'information	Méthodes quantitatives	17/10/2007
Mohamed Ali Jendoubi	Faculté des sciences de Bizerte	Mathématiques	31/10/2007
Faouzi Chaabane	Faculté des sciences de Bizerte	Mathématiques	31/10/2007
Chaabane Harbaoui	Institut supérieur des langues de Tunis	Langue, lettres et civilisation françaises	03/11/2007
Samir Kolsi	Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis	Droit privé et sciences criminelles	03/11/2007
Jemail Ben Jabeur	Faculté des sciences économiques et de gestion de Nabeul	Sciences économiques	03/11/2007
Imed Abdeljaoued	Institut des hautes études commerciales	Sciences économiques	03/11/2007
Khemais Ben Rhouma	Faculté des sciences de Bizerte	Sciences biologiques	01/12/2007
Ezzedine Aouani	Faculté des sciences de Bizerte	Sciences biologiques	01/12/2007

REINTEGRATION**Par décret n° 2008-2294 du 9 juin 2008.**

Le décret n° 2002-1016 du 29 avril 2002 est rapporté.

Monsieur Ali Mili est recruté de nouveau au grade de professeur de l'enseignement supérieur à la faculté des sciences des mathématiques, physiques et naturelles, à compter du 1^{er} juillet 2001 sans effet financier rétroactif avant le 28 février 2008.

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Circulaire aux intermédiaires agréés n° 2008-08

Objet : Ouverture de comptes à l'étranger

Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

Vu :

- la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents,
- le code des changes promulgué par la loi n° 76-18 du 21 juin 1976, portant refonte et codification de la législation des changes régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment l'article 20,
- le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application du code des changes susvisé, tel que modifié par les textes subséquents.

Décide :

Article premier - Les entreprises résidentes titulaires de marchés à l'étranger ayant pour objet la prestation de services ou la réalisation de travaux au profit de non résidents, sont autorisées à se faire ouvrir librement auprès des banques du pays où les marchés sont réalisés, des comptes en la monnaie nationale de ce pays devant servir au logement de la part du prix de ces marchés destinée à la couverture des dépenses locales.

Cette mesure concerne exclusivement les marchés réalisés dans les pays étrangers dont la législation et réglementation applicables prévoient l'obligation de régler la part du prix destinée à la couverture des dépenses locales en la monnaie nationale de ces pays et l'autre part en devises convertibles.

Art. 2 - Toute entreprise ayant procédé à l'ouverture d'un compte de ce type est tenue d'informer la banque centrale de Tunisie (direction d'analyse et du suivi des opérations de transfert et de commerce extérieur) de cette opération et de lui transmettre copie du contrat de marché en question, et ce, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date d'ouverture du compte.

Art. 3 - Au terme de l'exécution du contrat de marché, l'entreprise résidente est tenue de clôturer tout compte ouvert à l'étranger en monnaie locale dans le cadre de ce marché et de rapatrier le solde créditeur de ce compte conformément à la réglementation en vigueur.

Cette entreprise est également tenue de transmettre à la banque centrale de Tunisie (direction d'analyse et du suivi des opérations de transfert et de commerce extérieur) dans un délai de 10 jours à compter de la date de clôture copie du relevé du compte au titre de la période allant de la date de son ouverture à celle de sa clôture.

Art. 4 - La présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa notification.

Le gouverneur

Taoufik Baccar

Circulaire aux banques N° 2008-09

Objet : Réserve obligatoire.

Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents,

Vu la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit, telle que modifiée par les textes subséquents,

Vu la circulaire n° 2002-05 du 6 mai 2002, relative à la réserve obligatoire, telle que modifiée par les textes subséquents,

Vu la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie du 29 avril 2008.

Décide :

Article premier - les dispositions du premier tiret de l'article 2 de la circulaire n° 2002-05 du 6 mai 2002 susvisée sont modifiées comme suit :

Article 2 premier tiret (nouveau) :

- sept et demi pour cent (7,5%) de l'encours des dépôts à vue, des autres sommes dues à la clientèle, des certificats de dépôt dont la durée initiale est inférieure à 3 mois et de l'insuffisance constatée pour le respect du ratio de liquidité au titre du mois considéré.

Art. 2 - l'annexe à la circulaire aux banques n° 2002-05 susvisée est abrogée et remplacée par l'annexe ci-jointe.

Art. 3 - La présente circulaire entre en vigueur à partir du premier mai 2008.

Le gouverneur

Taoufik Baccar

ANNEXE

Annexe à la Circulaire aux banques n° 2008-09 du 30 avril 2008

Réserve Obligatoire du mois de

Codes des rubriques de la situation mensuelle comptable	Libellé	Durée initiale ou contractuelle						Montant (en milliers de dinars)
		Inférieure à 3 mois		Supérieure ou égale à 3 mois et inférieure à 24 mois		Supérieure ou égale à 24 mois		
	Taux	Montant	Taux	Montant	Taux	Montant		
P02010000 ⁽¹⁾	- Comptes à vue	7,5%		-		-		
P02990000 ⁽¹⁾	- Autres sommes dues à la clientèle	7,5%		-		-		
	- Insuffisance par rapport au ratio de liquidité	7,5%		-		-		
P02021000 ⁽²⁾	- Comptes spéciaux d'épargne	1%						
P02029900 ⁽²⁾	- Autres comptes d'épargne	-		1%		zéro		
P02030000 ⁽¹⁾	- Comptes à terme, bons de caisse et autres produits financiers	-		1%		zéro		
P03000000 ⁽¹⁾	- Certificats de dépôt	75%		1%		zéro		
	II/ Montant requis de la réserve obligatoire							
	III/ Solde créditeur quotidien moyen du compte courant à la banque centrale de Tunisie à partir du 1 ^{er} jour jusqu'au dernier jour du mois qui suit le mois concerné par la déclaration de la réserve obligatoire.							
	IV/ Excédent (+) ou insuffisance (-) de la période (III-II)							

Etant donné l'insuffisance enregistrée, la Banque Centrale de Tunisie est autorisée à débiter notre compte courant du montant de.....dinars représentant les intérêts de retard décomptés au taux moyen mensuel du marché monétaire de.....% du mois de.....majoré de 2,5 points de pourcentage.

Signature autorisée

⁽¹⁾ Colonnes dinars de la situation mensuelle comptable.

⁽²⁾ Annexe 9 à la circulaire aux banques n° 93-08 du 30 juillet 1993 pour les montants en dinars uniquement.

Circulaire aux banques et aux intermédiaires agréés N° 2008-11

Objet : Mise en circulation d'une nouvelle pièce de monnaie tunisienne.

Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents,

Vu le décret n° 2008-1006 du 14 avril 2008, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie du 28 février 2008 décidant l'émission d'une pièce de monnaie de 100 millimes.

Décide :

Article premier - La banque centrale de Tunisie mettra en circulation à compter du 12 mai 2008, une pièce de monnaie de 100 millimes. Cette pièce a cours légal et pouvoir libératoire.

Art. 2 - La pièce de 100 millimes présente les mêmes caractéristiques (alliage, poids, diamètre, bord, dessins et textes) que celles de la pièce de même dénomination actuellement en circulation, sauf en ce qui concerne le millésime qui est « 2008-1429 ».

Cette nouvelle pièce circulera concurremment avec les pièces actuellement en circulation.

Le gouverneur

Taoufik Baccar